

RECURSO CÍVEL Nº 5074068-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DILSON DOS SANTOS VAZ (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. RUBRICA NÃO INDICATIVA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão autoral, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Sem custas. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5074068-21.2024.4.02.5101

510015489217 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5074068-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DILSON DOS SANTOS VAZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de **"repouso semanal remunerado"**, além da restituição do indébito.

Nas razões recursais, a Fazenda Nacional requer a reforma da sentença ao argumento de incidência do imposto de renda sobre aquisição de renda de qualquer natureza que importe em acréscimo patrimonial, ainda que se trate de verba indenizatória, na forma do ERESP 686.109/RJ.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Destaca-se a Ementa:

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

*Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRAS, haja vista a similitude fática, ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, **data da publicação em 04/10/2018.***

Tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de **"folgas trabalhadas"**, assim entendidas tão somente as indenizações pelo repouso subsequente não fruído, para o fim de afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pelo folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que *"interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção"* (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressalvado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 (**"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas."**), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ (**"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda"**).

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada '**folgas indenizadas**', sem qualquer exame quanto às outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

Logo, considerando que as rubricas em relação às quais foi pleiteada a não incidência do imposto de renda não guardam relação com a indenização de folga, deve a sentença ser reformada.

Precedente nº 5001090-74.2023.4.02.5103, de Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em sessão ordinária de 20 de março de 2024.

Por fim, sabe-se que nem toda verba paga em razão do contrato de trabalho corresponde à efetiva prestação de serviços, sendo por vezes devida em razão de expressa disposição legal, e em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso do **descanso semanal remunerado**, previsto no artigo 67 da CLT, verba que integra a remuneração e não tem natureza indenizatória.

*RECURSO DE SENTENÇA. TRIBUTÁRIO. **IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO OU RSR - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO**. INCIDÊNCIA. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ora Recorrente, em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar a inexigibilidade do **Imposto de Renda** de Pessoa Física incidente sobre valores recebidos pela parte autora a título de RSR - repouso **semanal remunerado**, bem como, para condenar a União a restituir à parte autora o valor correspondente ao IRPF incidente sobre tais verbas, restrita ao quinquênio que antecedeu a propositura desta demanda. O **descanso semanal remunerado** possui natureza jurídica semelhante a de férias gozadas. Trata-se de efetivo acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, tendo em vista que o **descanso** de um dia só tem razão de ser em face do trabalho dos demais dias da semana. Desse modo, tem-se que tais verbas ostentam caráter salarial, configurando acréscimo patrimonial a atrair a incidência da exação em debate. Recurso da parte ré provido. (TRF-3 - **RECURSO INOMINADO CÍVEL / SP 5000211-39.2022.4.03.6311: RI 50002113920224036311** - Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 30/03/2023)*

*TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAIS. NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. **DESCANSO SEMANAL REMUNERADO**. INCIDÊNCIA. 1. O STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a contribuição previdenciária incide sobre os adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, bem como sobre o décimo-terceiro salário. 2. As Turmas que integram a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação de que incide contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado e sobre o **descanso semanal remunerado**. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1475415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/10/2020)*

Com relação ao "repouso remunerado", como é quantia eminentemente salarial que constitui acréscimo patrimonial tributável, representando renda nova que não está reparando nenhum prejuízo, deve sujeitar-se à incidência de tributação pelo IR e, da mesma forma, todos os seus reflexos" - **STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1897144 AM 2020/0250285-3**, data da publicação 24/11/2020.

Inexiste, por outro lado, comprovação da percepção de **descanso semanal remunerado** não gozado e indenizado. Pelas contracheques anexados verifica-se tão somente o pagamento do repouso **remunerado**, que, pela sua natureza, sofre a incidência de imposto de renda.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré**, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão autoral, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Sem custas. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**